

Nr. 86 Der Reichsminister der Justiz an den Stellvertreter des Führers. 27. Mai 1939*R 3001/20845, Bl. 140–141 Reinkonzept¹*

Beginn:

Beginn:

Eilt

Betr.: Auslegung des Begriffs „Berufskraftfahrer“ in § 222 Abs. 2, § 230 Abs. 2, § 232 Abs. 1 StGB². Auf das Schreiben vom 22. März 1939³ – III/09-Ku. – 2655/0/20.

Der Auffassung des Herrn Korpsführers des NSKK in seinem Schrb. v. 8. 3. d. J.⁴ – R 99/39/191 –, daß die Rechtsprechung des Reichsgerichts zu § 222 Abs. 2, § 230 Abs. 2 und § 232 Abs. 1 RStGB nicht befriedigt, trete ich durchaus bei. In Übereinstimmung mit dem Herrn Korpsführer halte auch ich es für erwägenswert zu prüfen, ob die Frage einer Neufassung des § 222 Abs. 2, § 230 Abs. 2, § 232 Abs. 1 RStGB nicht bereits vor der Verabschiedung der Strafrechtserneuerung⁵ zu bereinigen sein wird. In seiner Rede zur Eröffnung der Internationalen Automobil- und Motorradausstellung v. 17. Febr. d. J.⁶ hat der Führer betont, daß es grundsätzlich unnationalsozialistisch ist, dem Volksgenossen gegenüber im Verkehr rücksichtslos zu sein, und hat diejenigen, die „die Nation jährlich um rd. 7000 Tote, um 30 000 bis 40 000 Verletzte bringen“, als „Schädlinge am Volk“, ihre Handlungsweise als verantwortungslos und ihre Bestrafung als selbstverständlich bezeichnet. Um die sich aus diesen Richtlinien des Führers ergebenden Aufgaben der Sicherung des Verkehrs zu erfüllen, stehen den Justizbehörden zur Bekämpfung von Straftaten im Verkehr, soweit nicht Tötungen oder Körperverletzungen verursacht sind, die §§ 49 StVO, 71 StVZO⁷ zur Verfügung, die lediglich Übertretungs-

¹ Am Kopf Vm.: „Auf Vortrag b[ei] H[errn] StS“ [Freisler] und Abgangsstempel vom 2. 6. 1939. Vm. des MR Grau über den Vortrag bei Freisler am 22. 5. und dessen Weisungen s. R 3001/20845, Bl. 135 f.

² § 222 StGB bewehrte die *Fahrlässige Tötung* mit einer Regelstrafe bis zu drei Jahren Gefängnis. Abs. 2 lautete: „Wenn der Täter zu der Aufmerksamkeit, welche er aus den Augen setzte, vermöge seines Amtes, Berufes oder Gewerbes besonders verpflichtet war, so kann die Strafe bis auf fünf Jahre Gefängnis erhöht werden.“ – § 230 *Fahrlässige Körperverletzung* setzte im analogen Abs. 2 das mögl. Strafmaß von zwei auf drei Jahre Gefängnis herauf. – § 232 *Strafantrag* Abs. 1: „Die Verfolgung leichter vorsätzlicher sowie aller durch Fahrlässigkeit verursachter Körperverletzungen (§§ 223 [Vorsätzl. leichte Körperverletzung], 230) tritt nur auf Antrag ein, insofern nicht die Körperverletzung mit Übertretung einer Amts-, Berufs- oder Gewerbepflicht begangen worden ist.“ Aktenmaterial zum Verkehrsstrafrecht 1936–1944 s. R 3001/22021–22022–22023.

³ Weiterleitung des über den StdF vorgelegten Schreibens des NSKK-Korpsführers an den RJuM (u. Anm. 4) mit dem Bemerkten: „Ich halte die Ausführungen für sehr beachtlich und wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir Ihre Auffassung hierzu mitteilen würden.“ R 3001/20845, Bl. 130. Zusammenstellung einschläg. Empfehlungen der GStAe vom 24. 5. 1939: ebd. Bl. 133 f.

⁴ Ebd. Bl. 131 f. Hühnlein attackierte hier die Rechtsauffassung des Reichsgerichts, welche den Begriff des „Berufskraftfahrers“ z. B. auch auf Ärzte oder Kaufleute mit eigenem Automobil anwende, und konstatierte eine wachsende Zahl von Fällen, da sich „einzelne Untergerichte in durchaus begrüßenswerter Weise gegen die völlig volksfremde Rechtsprechung des Reichsgerichts in der Frage der Berufskraftfahrer wenden und die vom Reichsgericht entwickelten Grundsätze als vom Gesetzgeber nicht gewollt und mit dem gesunden Rechtsempfinden des deutschen Volkes in Widerspruch stehend bezeichnen“. Dadurch sei aber „ein Zustand der Rechtsunsicherheit entstanden, der dringend nach Abhilfe durch den Staat verlangt“. Hühnlein wünschte das Merkmal „Berufskraftfahrer“ aus der Strafzumessung zu streichen und schloß: „Ich bitte deshalb, mit sofortiger Wirksamkeit die Strafverfolgungsbehörden anzuweisen, von der Erhebung einer Anklage wegen fahrlässiger Körperverletzung bei Kraftfahrern dann abzusehen, wenn die Benutzung eines Kraftfahrzeugs nicht den eigentlichen Beruf bildet. Ferner bitte ich zu erwägen, ob es nicht zweckmäßig wäre, schon vor dem Erscheinen des neuen Reichsstrafgesetzbuchs das derzeit gültige Reichsstrafgesetzbuch entsprechend abzuändern.“

⁵ Vgl. Dok. Nrr. 27 und 213.

⁶ DNB-Wiedergabe in R 3001/20845, Bl. 106 f.; auch DOMARUS III S. 1080–1084.

⁷ § 49 *StraßenverkehrsO* und § 71 *StraßenverkehrszulassungsO* listeten jeweils Ordnungswidrigkeiten bei vorsätzlichem oder fahrlässigem Verstoß gegen ihre Bestimmungen auf.

strafen androhen. Diese Strafvorschriften stehen auch dann allein zur Verfügung, wenn zwar durch leichtsinniges Fahren oder infolge von Trunkenheit eine oder mehrere Personen körperlich verletzt sind, keiner der Verletzten aber von der Befugnis Gebrauch macht, Strafantrag zu stellen. Die Erfahrung hat ergeben, daß insoweit dieser Rechtsschutz nicht ausreicht.

Nach geltendem Recht können allerdings die Gerichte wegen fahrlässiger Körperverletzung, soweit ein Strafantrag nicht gestellt wird, wenigstens dann einschreiten, wenn die Körperverletzung „mit Übertretung einer Amts-, Berufs- oder Gewerbepflicht begangen worden ist“ (§ 232 Abs. 1 StGB). Um das Gebot der Rücksichtnahme auf den Verkehrsteilnehmer durchzusetzen und damit die Sicherheit des Straßenverkehrs zu erhöhen, haben die Gerichte den Rahmen der Fälle, in denen ein Einschreiten ohne Strafantrag des Verletzten möglich ist, in ausdehnender Auslegung nach Möglichkeit weit gezogen. Daß diese Rechtsprechung mit dem Wortlaut des Gesetzes und seinem Grundgedanken nur schwer vereinbar ist, ist zuzugeben; sie ist aber diktiert von dem Zwange, einen unzureichenden Rechtszustand, soweit dies überhaupt in der Hand des Richters steht, mit den Bedürfnissen der Sicherheit des Straßenverkehrs einigermaßen zu vereinigen. Unzweifelhaft wäre es aber vorzuziehen, wenn die Gesetzgebung den Gerichten zu Hilfe kommen und eine Vorschrift schaffen würde, die es ermöglicht, von dem Erfordernis des Strafantrags abzusehen und damit auf die Unterscheidung zwischen Berufsfahrern und anderen Verkehrsteilnehmern zu verzichten.

Ein dringendes Bedürfnis ist ferner eine Neugestaltung der unzulänglichen Vorschrift gegen Fahrerflucht.

I. A.

[...] ⁸

III

Dr. C[rohne] 27/5

I

Sch[äfer] ⁹ 27/5

⁸ Einladung zur kommissar. Besprechung am 9. 6. 1939 und Abschrift mit Einladung an RIM, RVM, RFSSChDP und GIStr. – Die Besprechung erzielte Einverständnis über den Wegfall der Unterscheidung zwischen Berufs- und anderen Kraftfahrern und über die Strafverfolgung eines Unfallverursachers auch ohne Antrag des Verletzten, bejahte ferner das Bedürfnis für eine Strafschärfung bei Fahrerflucht (bislang max. zwei Monate Gefängnis). Niederschrift: R3001/20845, Bl. 144–150. Am 20. 6. legte der RJuM den beteiligten Ressorts Entw. eines „Gesetzes zum Schutze des Straßenverkehrs“ vor: §§ 222 (2) und 230 (2) StGB sollten gestrichen, § 232 in ein Antragsrecht des Staatsanwalts bei öffentl. Interesse an der Strafverfolgung umgeändert, Fahrerflucht mit einer Höchststrafe von zwei Jahren und/oder Geldstrafe bis 10 000 RM belegt werden: ebd. Bl. 170–173. Die Ressorts stimmten zu (ebd. Bl. 182 ff.), jedoch blieb das Gesetz vor Kriegsausbruch liegen. Der RJuM gedachte es daher zunächst mit weiteren unpolit. Tatbeständen in eine Novelle zum StGB einzuarbeiten (ebd. Bl. 196–203), wählte dann aber die Form einer VO des GBV (Vorlage 9. 1. 1940: ebd. Bl. 219–226), schließlich einer VO des MRfdRV, welche auf Wunsch des StdF unter einer „neutralen Überschrift“, die keine zu großen Erwartungen weckte (Schreiben vom 2. 12. 1939; ebd. Bl. 215), mit nur unwesentl. redaktionellen Präzisierungen am 5. 2. 1940 dem RMRk zuzug und als *VO zur Änderung der Strafvorschriften über fahrlässige Tötung, Körperverletzung und Flucht bei Verkehrsunfällen* am 2. 4. 1940 von Göring ausgefertigt wurde (RGBL. I S. 606); R 43 II/1513a, Bl. 112–134. Amtl. Begründung: DJ 1940, S. 508 f. Kommentar durch MR Rietzsch: ebd. S. 532–538. Allgem. Vf. des RJuM vom 23. 4. 1940 zur rechtl. Bewertung von Verkehrsverstößen und zum Antragsrecht des Staatsanwalts: ebd. S. 509. Vgl. R. FREISLER, Gedanken zum Verkehrsstrafrecht unter bes. Berücksichtigung der VO vom 2. 4. 1940, in: ebd. S. 525–532. Abdrucke: R 3001/20845, Bl. 243–259.

⁹ Paraphe des MDgt. Leopold Schäfer.

Zitierhinweis

Nr. 86 Der Reichsminister der Justiz an den Stellvertreter des Führers. 27. Mai 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d086>